

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5092664-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

IMPETRANTE: NADIA PENHA SILVA LEONCIO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 11ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE EM FASE DE CONHECIMENTO - PEDIDO QUE PODE SER REFORMULADO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, CASO A AUTORA RECORRA - COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE (ART. 1.010, §3º CPC) - TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO NÃO CONFIGURADA - SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do art. 25, da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025.

5092664-53.2024.4.02.5101

510015247498 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5092664-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

IMPETRANTE: NADIA PENHA SILVA LEONCIO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 11ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Nadia Penha Silva Leoncio dos Santos, contra o Juízo da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, apontando como ato coator a decisão proferida nos autos originários de nº 5080404-41.2024.4.02.5101 (Ev. 4), que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que a parte autora está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Sustenta a impetrante, em síntese, que referida decisão deve ser anulada e o benefício da gratuidade de justiça seja concedido para que não venha a correr risco de dano, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a impetrante é pessoa hipossuficiente financeiramente, em conformidade com os Artigos 98/99, do CPC.

Indeferimento do pedido de liminar em decisão de Ev. 11.

Intimado, o Ministério Público Federal informa que não há interesse público que justifique a sua manifestação sobre o mérito da impetração (Ev. 19).

O FNDE requer a denegação da segurança (Ev. 21).

É o relatório.

VOTO

Ao discutir o tema do cabimento do Mandado de Segurança nos processos regidos pela Lei 10.259/2001, estas Turmas Recursais firmaram o entendimento de que, para o seu manuseio, é necessário que a decisão da autoridade coatora seja teratológica e pertinente à fase de cumprimento da sentença.

Vejamos o Enunciado nº 73 aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais, realizada em 25/02/2010 e publicado no DOERJ de 8/03/2010, págs. 78/79, Parte III:

"É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado. (Precedente: 2007.51.68.005717-5/02)."

Como se observa, a decisão impugnada foi proferida ainda na fase de conhecimento, nos autos nº 5080404-41.2024.4.02.5101.

Além disso, não se sabe se a sentença será de procedência ou de improcedência e se haverá interesse recursal por parte da autora. Caso esta recorra, o pleito de deferimento de gratuidade de justiça poderá ser feito por ocasião do recurso e o órgão recursal analisará o pedido, tendo em vista que, em sede de Juizados Especiais, conforme artigo 54 da Lei 9.099/95, "O acesso ao Juizado Especial independará, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas."

Ademais, o §3º do Artigo 1.010 do CPC/2015 pôs fim ao duplo exame da admissibilidade recursal ao outorgar, de regra, competência ao juízo *ad quem* para verificar a presença dos pressupostos de recorribilidade. Tal sistemática é plenamente aplicável aos Juizados Especiais Federais. Dessa forma, o órgão detentor da competência para analisar os pressupostos recursais, dentre eles, a prova do preparo, é a Turma Recursal.

Destarte, não vislumbro teratologia do ato impugnado que justifique a concessão da segurança pretendida.

O mandado de segurança, por se tratar de medida excepcional e extrema, somente é cabível em casos de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, o que, a princípio, verifico não ter ocorrido no caso concreto, eis que o pedido de gratuidade pode ser requerido na hipótese de interposição de recurso inominado pela autora, a ser analisado pela Turma Recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de **DENEGAR A SEGURANÇA**. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do art. 25, da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. É como voto.